

ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจฟ้องคดีเกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินได้ภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่อนุญาตให้เปิดเผยเอกสารข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ยังพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์นั้น คือ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ต้องถือว่าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ก่อนครบกำหนดเวลาการฟ้องคดีดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อันย่อมมีผลตามกฎหมายให้ต้องยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องไปอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล

